



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 10 DEL 19/02/2026	OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE DA GENNAIO 2026 A DICEMBRE 2027 – CIG BA30E71574.
Registro Generale N. 117 DEL 19/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciannove**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Premesso che l'art. 26, Legge n. 448/1999, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che con Decreti Ministeriali del 24.02.2000 e del 02.05.2001, il Ministero ha affidato a CONSIP S.p.A., la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni, di dette Convenzioni, per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge n. 448/1999;

Rilevato che:

- la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dal Ministero, ha avviato e concluso una procedura di gara aperta, svolta in ambito comunitario, e suddivisa in Lotti, finalizzata alla individuazione di fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore cartacei "*ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE – BUONI PASTO II, LOTTO 9 CAMPANIA*";

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 è possibile procedere all'“*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, “*le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a € 5.000,00, ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono fare ricorso al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del citato art. 328, o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure*”;

Valutato di dover tratteggiare gli elementi essenziali del contratto e la procedura di scelta del contraente come segue:

- A) Oggetto del contratto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici “a valore” dal mese di Gennaio 2026 al mese di Dicembre 2027;
- B) Procedura di scelta del contraente: affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 ad operatore aggiudicatario della Convenzione-quadro CONSIP S.p.A.;
- C) Valore nominale dei Buoni pasto: € 10,00;
- D) Totale Buoni pasto da ordinare: n. 3.888;
- E) Importo della fornitura: € 40.435,20, I.V.A. al 4% compresa (numero di buoni x valore aggiudicato del BP);
- F) Durata della fornitura: 24 mesi (salvo proroga della Convenzione-quadro CONSIP S.p.A.);

Dato atto che:

- l'operatore economico, Pluxee Italia S.r.l., P.IVA 05892970152, con sede legale sita in Via Gallarate n. 200, cap. 20151, in Milano, è attualmente aggiudicatario della Convenzione CONSIP S.p.A., relativa al Lotto n. 9 Campania (Buoni pasto 11), per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici a valore;
- è stata inoltrata all'operatore aggiudicatario la richiesta di offerta assunta all'R.D.O. n. 1435731 – O.E.I. n. 8928513, tramite il portale “ACQUISTINRETEPA”, per la fornitura complessiva (sul triennio) di n. 5.832 buoni pasto con valore facciale di € 10,00;
- stante l'attuale vigenza per una durata di mesi ventiquattro (n.24) della Convenzione-quadro Consip S.p.A., è possibile procedere all'ordine di n. 3.888 buoni pasto con valore facciale di € 10,00, per un totale sul biennio di n. complessivo di 3.888 di buoni pasto elettronici, per un importo complessivo di € 40.435,20, I.V.A. al 4% come per legge inclusa;
- nell'ipotesi di proroga e/o rinnovo eventualmente disposti da Consip S.p.A. in riferimento alla vigenza dell'“*ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE – BUONI PASTO 11, LOTTO 9 CAMPANIA*”, l'Ente comunale potrà disporre un ulteriore ordinativo integrativo in conformità alla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale;

Verificata la documentazione e le informazioni richieste per l'istruttoria del procedimento, e segnatamente:

- Convenzione per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 Legge n. 488/1999 e dell'articolo 58 Legge n. 388/2000, Lotto 9 Campania (Buoni pasto 11) – CIG BA30E71574;
- Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali del fornitore affidatario;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Allegato C della Convenzione recante “Condizioni Generali”;
- Dichiarazione contenente gli estremi del conto dedicato ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità nell'assolvimento degli obblighi contributivi per l'operatore suddetto;

- Acquisizione del Codice identificativo Gara (CIG) tramite accesso ai sistemi informativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Richiamato, infine, l'art. 191 del TUEL D.lgs. n. 267/2000 rubricato "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" e l'art. 183 rubricato "Impegni di spesa";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di aderire alla Convenzione CONSIP S.p.A. per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa rivolto al personale dipendente tramite buoni pasto elettronici "a valore" sulla base della documentazione contrattuale presente sul MEPA e che si intende qui integralmente richiamata;
2. per l'effetto, ordinare all'operatore economico Pluxee Italia S.r.l., P.IVA 05892970152, con sede legale sita in Via Gallarate n. 200, cap. 20151, in Milano, l'acquisto di buoni pasto del valore facciale di €. 10,00, alle condizioni essenziali di seguito illustrate:
 - Oggetto del contratto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici "a valore" dal mese di Gennaio 2026 al mese di Dicembre 2027;
 - Procedura di scelta del contraente: affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 ad operatore aggiudicatario della Convenzione-quadro CONSIP S.p.A.;
 - Valore nominale dei Buoni pasto: €. 10,00;
 - Totale Buoni pasto da ordinare: n. 3.888;
 - Importo della fornitura: €. 40.435,20, I.V.A. al 4% compresa (numero di buoni x valore aggiudicato del B.P.);
 - Durata della fornitura: 24 mesi (salvo proroga della Convenzione-quadro CONSIP S.p.A.);
3. di assumere per l'effetto l'impegno di spesa, nei limiti dell'importo di €. 40.435,20, I.V.A. al 4% come per legge inclusa, derivante dall'esecuzione del presente atto, al capitolo di spesa n. 322.7 del vigente bilancio pluriennale, nei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la spesa risulta, per sua natura, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4. di nominare quale Responsabile dell'esecuzione del contratto e unità approvvigionante e unità referente l'Avv. Massimiliano SORRIENTO;
5. di dare atto che la presente procedura di affidamento è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) - CIG BA30E71574;
6. Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
7. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti conseguenti;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per quindici giorni (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso, altresì, ricorso al T.A.R. Campania - Sez. di Salerno, entro giorni trenta (gg.30);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 19/02/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE DA GENNAIO 2026 A DICEMBRE 2027 – CIG BA30E71574. CIG: CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.01.01.02.002	1.11	322.7		2026	9
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
0	€ 12.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Pluxxe Italia Srl - Progressivo Fornitore: 0 Codice Fiscale: P.Iva:

Avella (AV), 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 19/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 201, e vi rimarrà fino al 06/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 117 del 19/02/2026;

Oggetto: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE DA GENNAIO 2026 A DICEMBRE 2027 – CIG BA30E71574.

Avella (AV), 19/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento